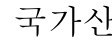


[19] [시정] 사항

1. 제 목 : 건축물부지 대지면적 결정 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부는 국토교통부 고시 제2017-***호(2017.**.*)로 산업단지계획승인 고시된 ‘ 국가산업단지’에 편입되는 토지 등에 대하여 2018. 2. 14. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조 제1항의 규정에 의거 보상액의 산정을 위한 감정평가를 시행¹⁾하였다.

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제17조 제3항에 따르면, 1989. 1. 24. 이전 무허가건축물의 부지면적 산정은, 바닥면적(현황측량 등을 통해 객관적으로 인정되는 부지면적 포함)을 기준으로 하되, 해당 토지 면적에 가격시점 당시 국토계획법 제77조에 따른 건폐율 적용 면적을 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

또한, 公社는 관련법령, 판례 및 중앙토지수용위원회 재결기준을 반영하여 공부상 지목과 현황 지목이 다른 무허가건축물 등의 부지에 대한 유형별 대지 인정 세부기준²⁾을 수립하였으며, 동 기준에서는 1989. 1. 24. 이전 건축된 무허가건축물의 부지면적은 바닥면적 만을 대지로 인정하는 것을 원칙으로 하되, 토지보상법 시행규칙 부칙 제5조제2항에 따라 가격시점 당시의 건폐율 적용하여 산정한 면적을 초과할 수 없도록 정하고 있다.³⁾

1) 경남¹⁾사업단-255(2018. 2. 14.)호

2) ‘건축물 부지면적 인정기준’,  처-3549(2016. 7. 19.)호

그런데도 위 본부에서는 항공사진 등에 의거 1989. 1. 24. 이전부터 무허가 건축물이 소재하고 있는 것으로 확인된 ‘경상남도 ○○시 ㉨㉨면 ☀☀리 ***-6 등 4필지’에 대하여 아래 [표 1]과 같이 가격시점 당시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율(계획관리지역 : 40% 이하)을 적용하지 않고 건축물 바닥면적을 부지면적으로 결정하여 감정평가 의뢰하였다.

[표 1] 1989. 1. 24. 이전 무허가건축물 소재 토지 평가의뢰 현황

소재지	지번	용도지역	지목	공부면적(㎡)	평가의뢰		건폐율 적용	
					현황	면적(㎡)	현황	면적(㎡)
경상남도 ○○시 ㉨㉨면 ☀☀리	***-6	계획관리	답	99	창	99	창	40
							답	59
	***-2	계획관리	답	119	대	119	대	48
							답	71
	***-10	계획관리	답	292	대	199	대	117
					답	77	답	159
					도	16	도	16
	***-11	계획관리	답	295	대	138	대	118
					답	144	답	164
					도	13	도	13

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과 부지면적의 과다 인정으로 적정 보상금액 산출이 곤란하게 될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

☀☀리 ***-6 등 4필지의 부지면적을 건축물 부지면적 산정기준에 따라 재산정 하시기 바랍니다 (시정).